PRODUCTO

Mi Casa

MARZO/2022

USO EXCLUSIVO DE LA IFI

1. OBJETIVOS

1.1. Facilitar el acceso a viviendas adecuadas y/o mejorar las condiciones habitacionales de las familias con capacidad de pago a través del financiamiento a mediano y largo plazo.
1.2. Motivar el desarrollo de una cadena productiva con alta generación de empleo.

2. BENEFICIARIOS/PRESTATARIOS FINALES

2.1. Personas físicas calificadas como sujeto de crédito por una IFI, residentes en el territorio nacional.
2.2. A efectos de este Producto, se considera como sujeto de crédito (beneficiario/prestatario final) al deudor principal, incluyendo a su cónyuge o concubino en su caso.
2.3. Las Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs) podrán considerar el ingreso global familiar, en el cual será posible incluir los ingresos de los firmantes del crédito, los que podrán ser los del cónyuge o concubino, así como el de los padres, hijos y hermanos de cualesquiera de los deudores principales, quienes deberán firmar como codeudores de la operación.
2.4. Las actividades económicas de los deudores y firmantes del crédito serán a satisfacción de la IFI, pudiendo ser asalariados, profesionales independientes, microempresarios, empresarios con régimen unipersonal, o cuenta-propistas[1].

3. DESTINOS FINANCIABLES

3.1. Construcción de viviendas[2]. (proyecto nuevo en inmueble propio sin edificación).
3.1.1. **Construcción:** Se considera construcción de vivienda un proyecto nuevo partiendo del terreno sin edificación. Se permitirá el financiamiento como construcción para casos que presenten: cimientos, muralla perimetral, veredas o construcciones existentes a demoler, siempre y cuando la demolición se haga constar en el presupuesto de obras o en la tasación.
3.1.2. La IFI presentará a la AFD el proyecto a financiar. En base a la documentación remitida, la AFD informará a la IFI la no objeción de conformidad a los parámetros del producto.

3.1.3. La IFI financiará con fondos propios el proyecto de construcción y solicitará el reembolso correspondiente a la AFD una vez que el monto solicitado fuere aplicado en un 100% al proyecto, y que además el valor de la tasación cubra como mínimo el 100% del monto del crédito solicitado. Es responsabilidad de la IFI la certificación del cumplimiento de estas condiciones.
3.2. Compra de casas, dúplex o departamentos.
3.3. Compra de viviendas en pre-venta (en plano o en pozo).
3.4. Compra de terreno y construcción de vivienda (proyecto nuevo, en inmueble sin edificación).
3.5. Refacciones, terminaciones y ampliaciones[3] que impliquen incorporación de mano de obra y mayor valor a la vivienda.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1 La inversión por financiar debe estar geográficamente asentada en el territorio nacional.

4.2 En ningún caso, con fondos de la AFD, el monto de la cuota mensual del subpréstamo podrá ser superior al 40% del ingreso global familiar. La IFI podrá financiar montos superiores al límite del producto con fondos propios, en caso de que lo considere un riesgo aceptable.

4.3 Para los créditos hasta ₲150 millones y que no requieran constitución de garantías, la IFI deberá contar con la declaración jurada por parte del beneficiario donde se compromete a utilizar los fondos de la AFD para el destino de la solicitud del crédito, siendo responsabilidad de la IFI, la comprobación de la correcta utilización de fondos.

[1] Se recomienda a las IFIs, que en los casos de beneficiarios que sean personas físicas con actividad empresarial considerar el ingreso neto, deducido de gastos del negocio.
[2 y 3] Para los casos en los que se cuenten con presupuesto de obras, en el mismo podrán incluirse: construcción de piscinas, alquiler de contenedores para desechos/materiales y honorarios del profesional a cargo de la obra, como así también el correspondiente IVA sobre los honorarios y/o materiales presupuestados.

USO EXCLUSIVO DE LA IFI

4.4. La financiación podrá incluir los gastos relacionados al crédito, tales como: gastos administrativos, seguros, tasación, constitución de la garantía, y serán incluidos en el monto de financiamiento sujeto a que se mantenga el nivel de cobertura requerido por el presente producto. En ningún caso el financiamiento podrá incluir pago de impuestos (IVA sobre intereses devengados o a devengar del préstamo, impuesto inmobiliario, entre otros).

4.5. En los casos de adquisición de viviendas, en que la superficie del/los terreno/s sean superiores a 3.000 metros cuadrados de superficie[4], la AFD sólo podrá financiar el valor de tasación de lo edificado, y para el destino de compra de terreno más construcción, no se podrán financiar compra de terrenos que superen dicha cantidad de metros cuadrados de superficie.

4.6. Para los casos de adquisición de viviendas el valor tasado de la edificación deberá ser como mínimo el 30% del valor total del bien a ser adquirido.

4.7. Para los casos de compra de terreno más construcción de viviendas, el valor a edificar deberá ser como mínimo el 30% de la sumatoria del valor de compra de terreno más el valor del presupuesto de construcción.

4.8. Para adquisición, construcción o compra de terreno más construcción de vivienda el/los préstamo/s que la IFI podrá/n financiar a un prestatario final es de hasta 2 (dos) viviendas. Si el prestatario desea acceder a una cantidad mayor de unidades habitacionales, solo podrá ser destinada a construcción de vivienda que genere mano de obra.

4.9. Se permiten áreas comerciales para la adquisición de viviendas de hasta el 30% del valor tasado, y para los casos de construcciones se podrá financiar la construcción de un área comercial hasta el 30% del valor total del presupuesto. Siempre el uso principal de la unidad debe ser vivienda.

4.10. Para refacciones, ampliaciones y terminaciones de vivienda no se establece un límite máximo de cantidad de operaciones por prestatario final, toda vez que el cliente demuestre capacidad de pago y estarán sujetas al monto máximo por vivienda que refiere el producto.

4.11. Para los destinos de compra de terreno y construcción, construcción de vivienda y refacciones, como ítem financiable dentro de los presupuestos presentados, se podrán incluir motores de portón eléctrico, filtro-motor de piscinas, equipamiento de lumínica y accesorios, muebles empotrables de cocina, y placares.

4.12. Se podrán financiar equipamientos del hogar[5] hasta el importe de 20 salarios mínimos , que sean necesarios para obtener la unidad habitacional ya equipada, a ser respaldados con presupuestos de los proveedores que deberán obrar en carpeta del prestatario. Este sub-límite queda excluido para casos con garantía ASF.

4.13. La IFI deberá contar con la documentación respaldatoria del crédito, conforme a su manual de créditos o similares, que avale el cumplimiento de todos los requisitos señalados precedentemente.

USO EXCLUSIVO DE LA IFI

[4] Casos en los que la vivienda se encuentre en medio de los 2 terrenos, que ya están divididos con CCC independientes, ambos terrenos quedarán en garantía y no se supera la superficie de 3.000 metros cuadrados, es un caso elegible.

[5] Es permitido el financiamiento de equipamientos domésticos de gran porte, hasta el sub-limite indicado, tales como: equipos de acondicionador de aire, termocalefón, cocina, lavaplatos, lavarropas, secarropas, heladeras, congeladores, televisores, muebles, etc., siendo esta lista enunciativa y no taxativa.

4.14. Para casos en que fehacientemente se pueda demostrar que el prestatario final percibe ingresos en Dólares Americanos y su capacidad de pago esté dada en esta moneda, se podrá autorizar el financiamiento en Dólares Americanos a la tasa de interés correspondiente.

4.15. Las no objeciones de fondeo tendrán una validez de 365 días, excepto para la adquisición de viviendas en plano/preventa o en pozo, las que tendrán una validez de 720 días.

4.16. Si la IFI no ha solicitado el correspondiente desembolso dentro de los plazos mencionados en el párrafo anterior, la misma será desistida unilateralmente por la AFD por cumplimiento de plazo. Si la IFI considera oportuno podrá solicitar la prórroga del plazo para su desembolso, antes de que fenezca su vigencia hasta un plazo máximo de 365 días adicionales. Dicha prórroga para el desembolso estará sujeta a la disponibilidad de recursos por el plazo requerido y al cobro de una comisión de mantenimiento de vigencia del préstamo.

5. MODALIDAD OPERATIVA

Las operaciones serán realizadas a través de Bancos, Financieras y Cooperativas de Ahorro y Crédito habilitadas. Estas operaciones deberán estar previamente aprobadas por la IFI para su presentación.

6. PLAZO TOTAL

6.1. Hasta un máximo de 7 años con garantía: a sola firma (ASF) o codeudoría, y hasta ₲ 150 millones.
6.2. Hasta un máximo de 20 años con garantía hipotecaria.
6.3. Hasta un máximo de 30 años con garantía fiduciaria.

7. AMORTIZACIÓN

Cuotas mensuales que incluyan capital, interés e IVA. Se admitirán refuerzos y pagos extraordinarios de capital.

8. GARANTÍAS EXIGIDAS AL PROYECTO

8.1. Las fijadas por la institución financiera intermediaria habilitada y conforme a las regulaciones de la entidad que las fiscaliza (Superintendencia de Bancos o Instituto Nacional de Cooperativismo). No obstante, para montos superiores a ₲ 150 millones y/o de un plazo superior a 84 meses, no podrán ser inferiores a:

8.2. **Garantía Hipotecaria**: de primer rango sobre el inmueble cuyo valor de tasación sea como mínimo el 100% del monto a ser desembolsado. Dicha hipoteca podrá ser constituida bajo la modalidad de hipoteca abierta o cerrada.

8.3. **Garantía Fiduciaria**: sobre inmuebles libres de gravamen y/o restricciones, y cuyo valor de tasación sea como mínimo el 100% del monto a ser desembolsado. Dicha garantía podrá garantizar un préstamo o una línea de crédito. En los respectivos actos constitutivos de los fideicomisos de garantías se mencionará que la AFD se puede constituir eventualmente en beneficiario sustituto del mismo, sustituyendo a la Institución Financiera Intermediaria, en caso de que la cartera de créditos otorgados con los recursos de la AFD y sus garantías sean transferidas por el interventor o liquidador a la AFD, en virtud de un procedimiento de resolución o liquidación.

8.4. En caso de que las hipotecas o fideicomisos garanticen una línea de crédito, la IFI no podrá otorgar préstamos adicionales con respaldo de la misma garantía en exceso al 70% del valor de tasación del activo a ser hipotecado o fideicomitido.

8.5. Un mismo prestatario final podrá solicitar nuevos préstamos para ampliaciones, refacciones y o remodelaciones, para lo cual, en su caso, deberán efectuarse ampliaciones de las garantías quedando los sub-siguientes créditos en los sub-siguientes rangos para los casos de hipoteca, siempre y cuando la sumatoria de los mismos no supere el monto máximo permitido por este producto. Lo mismo será aplicado para garantías fiduciarias.

USO EXCLUSIVO DE LA IFI

8.6. Operaciones ASF/ con codeudoría/quirografarias: Se podrá acceder a un crédito de hasta ₲ 150 millones a sola firma por prestatario final. Cuando la suma de los créditos vigentes otorgados con fondos de la AFD exceda dicho importe, la operación deberá ser con garantía hipotecaria o fiduciaria.

8.7. **Para los proyectos que cuenten con Póliza de Caución a Primer Requerimiento:**

8.7.1. Esta fianza se emitirá antes del inicio de la fase constructiva y tendrá vigencia hasta la inscripción en la Dirección General de Registros Públicos (DGRP) de la transferencia del inmueble a nombre del prestatario final y la constitución de la garantía hipotecaria o fiduciaria a favor de la IFI.

8.7.2. La póliza de caución garantiza al "comprador-prestatario-tomador" frente al "banco-prestamista-asegurado" el compromiso (cobertura) de que si el desarrollador/constructor no finalizase la ejecución de la vivienda en el plazo establecido y condiciones estipuladas, el asegurador devolverá al banco el saldo insoluto del préstamo.

8.7.3. Podrán ser financiados como parte de la operación los gastos relacionados al crédito, siempre y cuando estén cubierto por la Póliza de Caución.

8.7.4. La cobertura de la póliza finaliza una vez inscripto el inmueble a nombre del prestatario final en la DGRP y la constitución de la garantía hipotecaria o fiduciaria a favor de la IFI, transformándose la operación en un crédito con garantía hipotecaria o fiduciaria. Dichas garantías deberán ser constituidas conforme a las condiciones establecidas más arriba.

8.7.5. La IFI endosará en garantía a favor de la AFD la Póliza de Caución bajo el Modelo de Garantía de Póliza de Caución a Primer Requerimiento, para lo cual suscribirá un contrato de prenda en garantía, constituyéndose la IFI en depositaria de la póliza que obrará en su poder. Dicho endoso podrá otorgarse en la misma póliza o en un documento por separado, como así también podrán presentarse pólizas electrónicas conforme legislación vigente y cuyo procedimiento de validación electrónica será establecido por la AFD.

8.7.6. Una vez culminada la obra, transferida la titularidad del inmueble al prestatario final y se constituya la garantía hipotecaria o fiduciaria a favor de la IFI, la misma deberá presentar la Declaración Jurada prevista como anexo 6 del presente documento, en forma individual por cada operación.

8.7.7. En el caso que la IFI reporte un siniestro, entendiéndose por ello la falta de entrega de la vivienda en los plazos y condiciones pactados con el tomador, ésta se encargará de la ejecución de la póliza, para lo cual precisará del endoso por parte de la AFD para la liberación de la póliza otorgada en garantía. En tal caso, la AFD podrá requerir a la IFI la cancelación del saldo adeudado, como requisito previo para la liberación de la póliza.

8.7.8. El punto de equilibrio del proyecto estará determinado en la evaluación realizada a instancia del otorgamiento de la póliza, a proyectos viables. Este punto de equilibrio puede ser determinado por el proyecto global o por fases.

8.7.9. La IFI, una vez llegado al punto de equilibrio del proyecto, podrá ir remitiendo a la AFD el pedido de fondeo, en la medida que vayan aprobando operaciones a los potenciales compradores de las unidades habitacionales, para el financiamiento de éstas.

USO EXCLUSIVO DE LA IFI

9. NIVEL DE PARTICIPACIÓN

9.1. **Construcción de viviendas. (proyecto nuevo en inmueble propio sin edificación).**

Hasta el 100% del valor del presupuesto de obras y hasta el monto de ₲ 1.500.000.000 o su equivalente en dólares americanos, el que resulte menor. La tasación final de la obra concluida deberá obrar en la carpeta del cliente, y cubrir el 100% del monto del crédito. Para garantías quirografarias hasta el 100% del valor del proyecto.

9.2. **Compra de casas, dúplex o departamentos.**

Hasta el 100% de la carta oferta o hasta el 100% del valor de tasación del inmueble, el que fuere menor, y hasta el monto de ₲ 1.500.000.000 o su equivalente en dólares americanos. Para garantías quirografarias hasta el 100% del valor del proyecto y hasta el límite establecido por este producto para tal garantía.

9.3. **Compra de viviendas en pre-venta (en plano o en pozo).**

Hasta el 100% del valor del proyecto de pre-venta (carta oferta o contrato), y hasta el monto de ₲ 1.500.000.000 o su equivalente en dólares americanos. La carta oferta o contrato de pre-venta será considerado como valor inicial del inmueble. La tasación final de la obra concluida deberá obrar en la carpeta del cliente, y cubrir el 100% del monto del crédito. Para garantías quirografarias hasta el 100% del valor del proyecto y hasta el límite establecido por este producto para tal garantía.

9.4. **Compra de terreno y construcción de vivienda (proyecto nuevo, en inmueble sin edificación).**

Hasta el 100% de la sumatoria del valor del terreno (carta oferta) más el presupuesto de obras, o hasta el 100% del valor de tasación final estimada (valor del terreno según tasación+presupuesto de obras) el que resulte menor, y hasta el monto de ₲ 1.500.000.000. La tasación final de la obra concluida deberá obrar en la carpeta del cliente, y cubrir el 100% del monto del crédito. Para garantías quirografarias hasta el 100% del valor del proyecto y hasta el límite establecido por este producto para tal garantía.

9.5. **Refacciones, terminaciones y ampliaciones (que impliquen incorporación de mano de obra y mayor valor a la vivienda),**

Hasta el 100% del presupuesto de obras y hasta el monto de ₲ 1.500.000.000 o su equivalente en dólares americanos, el que fuere menor. La tasación final de la obra concluida deberá obrar en la carpeta del cliente, y cubrir el 100% del monto del crédito. Para garantías quirografarias hasta el 100% del valor del proyecto y hasta el límite establecido por este producto para tal garantía.

9.6. **Gastos relacionados al crédito y financiamiento de equipamientos**

- Hasta el 100% del presupuesto de gastos relacionados al crédito.
- Hasta el 100% del presupuesto de equipamientos (sub-límite hasta 20 salarios mínimos).

Toda vez que el valor de tasación final del inmueble cubra el 100% del crédito.

10. FORMAS DE DESEMBOLSO

10.1. Los recursos podrán ser desembolsados a través de las IFIs autorizadas mediante las siguientes modalidades:

- Operaciones Individuales.
- Grupo de Operaciones.

10.2. **Adicionalmente para los casos de proyectos que cuenten con Póliza de Caución a Primer Requerimiento:**

10.2.1. La AFD podrá desembolsar a la IFI la totalidad de los fondos aprobados, previa presentación de la Declaración Jurada para Desembolso de Operaciones que cuenten con Póliza de Caución a Primer Requerimiento, y la Póliza de Caución Endosada en Garantía a favor de la AFD.

10.2.2. En la Declaración Jurada para el Desembolso se deberá identificar cada operación financiada por la AFD para proyectos que cuenten con Póliza de Caución a Primer Requerimiento, incluyendo los datos del prestatario final, del crédito, del proyecto, de la póliza de caución, de la garantía a constituirse

USO EXCLUSIVO DE LAFI

al término de la vigencia de la póliza, del título ejecutivo, de la fecha de la Asamblea General de Socios en donde se aprueba el límite de endeudamiento externo (sólo para Cooperativas).

10.2.3. Por otra parte, cuando la operación con póliza caución se transforme en crédito con garantía hipotecaria o fiduciaria, la IFI deberá presentar la Declaración Jurada prevista como anexo 6 del presente documento.

11. CONDICIONES FINANCIERAS

Moneda: Dólares Americanos o Guaraníes, de acuerdo a la composición de los ingresos generados por el prestatario final.

12. TASA DE INTERÉS Y VENCIMIENTOS

Variable, establecida de la siguiente manera al momento del desembolso:

12.1. **Tasa de interés en USD:** **TME_AFD + Margen de la IFI**

12.2. **Tasa de interés en ₲:** **TLP_AFD + Margen de la IFI**

Donde, TME_AFD y TLP_AFD son las Tasas de Interés de la AFD en dólares y guaraníes determinadas según la "Metodología de Determinación de Tasas de Interés de la Agencia Financiera de Desarrollo".

12.3. **Comisión Mantenimiento de Vigencia:** 0,75% anual del monto aprobado en Guaraníes y 0,50% anual del monto aprobado en Dólares Americanos.

13. DOCUMENTOS A PRESENTAR

13.1. **Para la Aprobación del Fondeo:**

13.1.1. Solicitud de préstamo de la IFI según formato de la AFD, suscripto con identificación de los firmantes, según el Anexo 1, ó solicitud en formato electrónico bajo el SISTEMA WEB AFD.
13.1.2. Copia de C.I. de los deudores.
13.1.3. Copia de tasación con fotos del inmueble en garantía, cuando corresponda.
13.1.4. Copia de carta oferta o similar para casos de adquisición de viviendas o preventas.
13.1.5. Para los casos de construcción, refacción, ampliación y/o terminación: presupuesto de obra detallado y firmado por profesional del rubro o empresa de construcción. En los casos de construcción que incluya un área comercial, deberá ser identificado en el presupuesto, el monto de la construcción destinado al área comercial.
13.1.6. Para los casos de financiamiento de equipamientos, la IFI deberá presentar un cuadro detallado con las inversiones por financiar.
13.1.7. Podrán ser presentadas operaciones realizadas durante un periodo no mayor a 180 (ciento ochenta) días entre la fecha de aprobación de la operación al prestatario final por parte de la IFI y la fecha de presentación de la solicitud de crédito de la IFI a la AFD (Mesa de Entrada).

13.2. **Para el Desembolso:**

13.2.1. Nota en carácter de Declaración Jurada de la IFI solicitando el desembolso de la/s operación/es de acuerdo con Anexo 2. El calendario de pagos correspondiente se deberá enviar en planilla electrónica por email, ó solicitud en formato electrónico bajo el SISTEMA WEB AFD.

13.2.2. El repago a la AFD deberá estar fijado de manera aproximada conforme al calendario de pagos de los sub-préstamos en el caso que los desembolsos sean por lotes. La fecha de amortización de cuotas por parte de la IFI, será coordinada con el área de desembolsos de operaciones (Cartera de Préstamos) de la AFD.

13.2.3. Es responsabilidad de la IFI contar con la tasación final de la obra, la que deberá constar en el legajo del prestatario final.

USO EXCLUSIVO DE LA IFI

13.3. **Documentos a presentar para operaciones que cuenten con póliza de caución a primer requerimiento**

13.3.1. **Para la No Objeción del Fondeo: (deberá presentarse el detalle del lote total de las operaciones que alcancen el punto de equilibrio del proyecto).**

13.3.1.1. Anexo 4: Formulario de Declaración Jurada de Solicitud de Crédito con Póliza de Caución a Primer Requerimiento, según formato de la AFD. (presentación en lote de prestatarios), ó solicitud individual en formato electrónico bajo el SISTEMA WEB AFD.

13.3.1.2. Copia de C.I. de los prestatarios finales.

13.3.1.3. Copia del/los contrato/s de compra-venta de las unidades que conforman el proyecto. En caso de no contar con el contrato de compra-venta se condicionará de forma especial la presentación de los mismos previo al desembolso. Pero en todos los casos se presentará el primer lote equivalente al punto de equilibrio con al menos el 50% de los contratos debidamente suscritos. Subsiguientes lotes que se presenten con posterioridad al del punto de equilibrio, deberán contar con el 100% de los contratos ya suscriptos.

13.3.1.4. Copia del Título de Propiedad del Inmueble.

13.3.2. **Para el Desembolso:**

13.3.2.1. Anexo 5: Formulario de Declaración Jurada para Desembolso de Operaciones con Póliza de Caución a Primer Requerimiento.

13.3.2.2. Nota de la Aseguradora otorgando conformidad para el Endoso de la Póliza EN GARANTÍA a favor de la AFD.

13.3.2.3. Contrato de Prenda en Garantía de la Póliza, acompañado del detalle de las pólizas que quedan endosadas en garantía y las respectivas copias autenticadas de dichas pólizas en las cuales se verifique el correspondiente endoso de cada una de ellas. *En los casos de presentación de Pólizas en formato electrónico, se deberá tener en cuenta los requerimientos establecidos por la AFD y en la normativa vigente para la confirmación de la validez de la firma digital y verificación de certificados.*

13.3.2.4. **Con posterioridad a la constitución de la Garantía hipotecaria o fiduciaria:**
Anexo 6: Formulario de Declaración Jurada de Garantía de Operaciones con Póliza de Caución a Primer Requerimiento, informando los datos del inmueble sobre el cual se constituye la garantía de la operación (Dicho formulario deberá ser presentado en forma individual por prestatario).

14. CONTROLES

La AFD podrá realizar controles por sí o por terceros contratados al efecto durante el período de vigencia de las operaciones, de manera a constatar la existencia y el buen estado de las inversiones. Estos controles serán llevados adelante conjuntamente con la IFI. En este sentido, la AFD se reserva el derecho de declarar exigible el préstamo otorgado en caso de comprobarse el uso no adecuado de sus recursos o ante cualquier incumplimiento de lo establecido en este Producto y/o del Contrato Marco. Igualmente, la AFD se reserva el derecho de exigir la cancelación o sustitución del préstamo otorgado para aquellos casos en que el prestatario final entre en mora con calificación de riesgo 3 o peor, o su equivalente en el sector cooperativo, con la IFI.

15. TASACIONES

Las tasaciones deberán ser realizadas por tasadores profesionales con registros vigentes inscriptos en:

15.1. La Superintendencia de Bancos para Bancos y Financieras;

15.2. La Superintendencia de Bancos o en el Registro pertinente de la Corte Suprema de Justicia, para quienes trabajen exclusivamente con cooperativas.

USO EXCLUSIVO DE LA IFI

15.3. Banco Nacional de Fomento y Fondo Ganadero; los habilitados como tales conforme normativas vigentes para estas instituciones.
15.4. Las tasaciones deberán ser acompañadas de las fotos correspondientes.
15.5. En caso de que los inmuebles a ser adquiridos incluyan en un área comercial, el informe de tasación deberá detallar el valor de dicha área, la cual no deberá sobrepasar del 30% del valor total del inmueble tasado.

16. CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES

Las IFIs son responsables de:

- La canalización de los recursos y el destino de los fondos, para el fin declarado en los anexos de acuerdo con los destinos financiables por este producto.

- Constatar que los prestatarios finales beneficiados con el presente producto cumplan con las reglamentaciones vigentes, referentes a temas ambientales, de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, impositivos, municipales, etc.

- Verificar las condiciones de los requisitos contenidos en este producto, tales documentos deberán estar contenidos en la carpeta de los prestatarios finales obrantes en las IFIs.

- El riesgo de crédito y de mercado de sus clientes y serán responsables de la aplicación, destino y recuperación de los fondos entregados a las personas físicas o jurídicas, cuentapropistas, profesionales independientes, debidamente inscriptos en el RUC de la Sub Secretaría de Estado de Tributación. (SET).

- La registración contable, de las operaciones financiadas con recursos de la AFD, en una cuenta separada de la cartera de créditos de las IFIs, conforme lo establecido en el Art. 1° de la Ley N° 6.769/2021 QUE MODIFICA Y AMPLÍA LA LEY N° 2640/2005 "QUE CREA LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO", Y SE ABROGA LA LEY N° 3330/2007.

- Dar cumplimiento a todas las normativas legales emitidas por los supervisores y reguladores tales como las concernientes a Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ambientales, etc.

- La IFI deberá verificar que las operaciones otorgadas a entidades públicas deberán contar con todas las documentaciones legales y presupuestarias vigentes, como así también deberá contar con el código SNIP correspondiente.

La IFI se compromete a suministrar previo aviso de la AFD y de ser aplicable en función de las fuentes de fondeo que correspondan a los recursos de este préstamo, a la/s institución/es financiadoras de la AFD, toda la documentación, información y las evidencias necesarias para justificar fehacientemente la correcta utilización de dicho préstamo, en el momento y cuantas veces las instituciones financiadoras lo requieran y poner a disposición de los funcionarios de las instituciones financiadoras, los libros y documentaciones en general que sean solicitados, a fin de que efectúen las verificaciones pertinentes para comprobar dicho destino y la exactitud de las informaciones suministradas a la AFD al momento de la presentación de la solicitud de desembolso de las operaciones aprobadas bajo este producto crediticio.

Así también, el/los beneficiario/s final/es de/los subpréstamo/s otorgado/s, serán informado/s sobre los requisitos establecidos por las instituciones financiadoras en los respectivos instrumentos de préstamo, y en ese sentido declara/n conocer y haber cumplido cabalmente con todos ellos, en cuanto dicha condición resulte aplicable en función de las fuentes de fondeo que correspondan a los recursos de este préstamo.

La IFI autorizará suficientemente, en forma irrevocable, a la AFD y, de ser aplicable en función de las fuentes de fondeo que correspondan a los recursos de este préstamo, a las instituciones financiadoras de la AFD para que, por propia cuenta y/o a través de empresas especializadas de nuestro medio, o de los funcionarios

USO EXCLUSIVO DE LA IFI

designados a cargo de la supervisión de las operaciones de fondeo relacionados con el presente préstamo, puedan recabar información a efectos de realizar la verificación y /o constatación de los datos por nosotros proveídos, obrantes en cualquier tipo de registro público o privado, a fin de que cuente con los elementos de juicio y análisis necesarios para la evaluación ex post de las condiciones legales, financieras, económicas y técnicas en que fuera solicitado y aprobado el préstamo.

USO EXCLUSIVO DE LA IFI